

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/4510/25

הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון – שינוי מידת הנזק והגדרת גילו של העבריין), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 2 בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרה "עבריין מין", בפסקה (2), במקום "19 שנים" יבוא "14 שנים".
2. תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לחוק העיקרי, בסעיפים קטנים (א) ו-(ד), המילים "של ממש" – יימחקו.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לבצע תיקונים חשובים בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין, כדי להרחיב את ההגנה על נפגעי עבירות המין.

מוצע להוריד את הגיל המינימלי של עבריין המין עליו ניתן להטיל מגבלות לגיל 14, כדי להרחיב את מעטפת ההגנה גם על נפגעים אשר הפוגע שבהם ביצע את העבירה בהיותו קטין ושוחרר ממאסר, ממעון נעול או מאשפוז בעודו קטין.

כל זאת, מתוך הבנה כי גילו של הפוגע רלוונטי בשקילת הטלת המגבלות, אך לא בעצם האפשרות להטלתן. גילו של הפוגע אינו משפיע על עוצמת הפגיעה הנפשית של הנפגע, ולכן ראוי לאפשר לבית המשפט, במקרים המתאימים, להטיל מגבלות גם על קטין כאמור.

בנוסף, מוצע להסיר את הקביעה כי הנזק הנפשי המצדיק הטלת מגבלות הוא נזק נפשי "של ממש" לנפגע העבירה, הן משום שהקביעה מהו נזק "של ממש" היא מורכבת ומטילה נטל כבד על הנפגע והן

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 6.

משום שראוי לאפשר לבית המשפט לקבוע את נקודת האיזון, מבלי למנוע מנפגע העבירה את האפשרות לקבל סעד גם במקרה בו הנזק אינו גדול במיוחד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באדר ב' התשפ"ד (01.04.2024)